



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002114 2025

Tocache, 11 AGO 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025837270, que contiene el Memorando N° 748-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°0030-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0085-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00066-2022-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cuarenta y Cinco (45) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002114 2025



multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, con **Nota Informativa N° 0030-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 28 de marzo del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, emite opinión respecto al expediente administrativo N° **016-2025837270**, perteneciente al Administrado **HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA**, recomienda que se tome las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario, planilla de pagos, y demás documentos que sean pertinentes.

Que mediante oficio N° 5365-2024-PGE-GRSM/PPR-HBAL de fecha 17 de diciembre del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, en merito al Expediente Judicial N° **00066-2022-0-2209-JM-CI-01**, el Juzgado Civil – Sede Tocache, mediante Resolución N° 7 de fecha 3 de noviembre de 2023, ordenando a la UGEL que emita nueva resolución administrativa, DISPONIENDO el REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, desde el 21 mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012 - como Director nombrado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales Así mismo, mediante la Resolución Número: ONCE (11) de fecha 03/09/2023, **CUMPLIR** con lo ordenado por el inmediato superior con respecto a que confirmó la sentencia contenida en Resolución Siete, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por Humberto Francisco Escudero Espinoza.

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° **4309-2023-GRSM/DRE** de fecha 4 de diciembre del 2024, que **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente Judicial N° **00066-2022-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA**, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total (íntegra), desde el 21 mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012 - como Director nombrado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente: más intereses legales: siendo **FUNDADA EN PARTE** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de noviembre de 2023. emitida por el Juzgado Mixto — sede Tocache; **Autoriza** de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002114 2025

a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 68-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 2 de junio del 2025,

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00066-2022-0-2209-JM-CI-01 a favor del demandante **HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA**, con DNI N° 00963559 el pago de la



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002114 2025

cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 07.

Que, con Nota de Coordinación N° 222-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago del devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA**, calculada en el Informe N° 85-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, y con Memorandum N° 748-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00066-2022-0-2209-JM-CI-01.

Que, la accionante **HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00027-2021-0-2209-JM-LA-01; siendo así, mediante Resolución N° 05 de fecha 21 de abril de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Jefatural N° 001985-2016-GRSM.DRE/DO.UE.303, de fecha 29 de agosto de 2016 y de la Resolución Ficta que desestima su recurso de apelación de fecha 03 de marzo del año 2020; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo, el pago de la Bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Integral o Total del accionante, asimismo se **RECONOZCA** el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051- 91 -PCM, desde la entrada en vigencia del beneficio labora demandado hasta el 25 de noviembre del año 2012, debiendo descontarse de los montos pagados que ha percibido, con el pago de intereses legales que corresponda, Sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada — Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 10 de fecha 20 de diciembre de 2022, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia, **PRECISANDO** que el pago de la bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el séptimo y octavo considerando de la resolución N° 10 del 20 de diciembre del 2022, del 30% debe efectuarse bajo el régimen laboral de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, **desde el 01 de junio de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012**; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 29 de agosto de 2023, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache;

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 del expediente judicial N° 00066-2022-0-2209-JM-CI-01 y la resolución N° 10 de fecha 20 de diciembre del 2022, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí; para dar cumplimiento a lo señalado en el informe N° 85-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, se remite la hoja de cálculo del beneficio a conceder, el cual asciende el monto de **Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Con 68/100 Soles (S/ 58,958.68)** al 25 de noviembre del 2012 han pasado a formar parte del monto que corresponde



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00002114 2025



suma de Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Con 68/100 Soles (S/ 58,958.68), periodo comprendido, desde el 01 de junio de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculados en el Informe N° 85-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra de la demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo numero 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 21 de abril de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 29 de agosto de 2023, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

Apellidos y Nombres del Demandante	Expediente Administrativo	Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Monto calculado S/
HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA,	016-2025067404	N° 4309-2024	N° 00066-2022-0-2209-JM-CI-01	desde el 01 de junio de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 58,958.68

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

